

1500499-87.2022.8.26.0114
Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos
Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Magistrado: PATRÍCIA SUÁREZ PAE KIM
Comarca: Campinas
Foro: Foro de Campinas
Vara: 1ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 09/06/2022
... - Assunto:
Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Autor:
Justiça Pública
Réu:
LUANA DE OLIVEIRA ALVES

Juiz(a) de Direito: Dr(a). PATRÍCIA SUÁREZ PAE KIM

Autos n.º 101/2022

Vistos etc.,

I - LUANA DE OLIVEIRA ALVES, qualificada nos autos, foi denunciada e está sendo processada como incurso nas penas do artigo 33, "caput", c.c. artigo 40, inciso III, ambos da Lei n.º ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Campinas
Foro de Campinas
1ª Vara Criminal
Av. Francisco Xavier de Arruda Camargo, 300, Campinas-SP - cep 13088-901

1500499-87.2022.8.26.0114 - lauda
SENTENÇA

Processo nº:
1500499-87.2022.8.26.0114
Classe - Assunto:
Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Autor:
Justiça Pública
Réu:
LUANA DE OLIVEIRA ALVES

Juiz(a) de Direito: Dr(a). PATRÍCIA SUÁREZ PAE KIM

Autos n.º 101/2022

Vistos etc.,

I - LUANA DE OLIVEIRA ALVES, qualificada nos autos, foi denunciada e está sendo processada como incurso nas penas do artigo 33, "caput", c.c. artigo 40, inciso III, ambos da Lei n.º 11.343/06, porque, no dia 26 de janeiro de 2022, por volta de

09h30min, no interior da Penitenciária Feminina de Campinas, situada na Avenida João Batista Morato do Canto, n.º 100, Anhanguera, nesta cidade e comarca de Campinas, trazia consigo, para fim de tráfico, 01 (uma) porção de maconha, com peso líquido de 128,9g (cento e vinte e oito gramas e nove decigramas), substância entorpecente causadora de dependência física e/ou psíquica, o que fazia sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

A ré foi notificada (fls. 98) e apresentou defesa prévia (fls. 102/103).

A denúncia foi recebida por decisão de 10 de março de 2022, tendo sido designada audiência de instrução, interrogatório, debates e julgamento (fls. 108/109).

A ré foi pessoalmente citada (fls. 132).

Como medida de instrução criminal, em audiência realizada em 06 de junho p.p., foram ouvidas duas testemunhas de acusação e, ao final, interrogada a ré (depoimentos colhidos pelo método de videoconferência por intermédio da plataforma MICROSOFT TEAMS – SAJ fls. 143).

Em debates, o Ministério Público requereu a procedência da ação penal. A Defesa pugnou pela absolvição e, em tese alternativa, em caso de condenação, pleiteou: a) a fixação da pena no mínimo legal; b) a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea; c) a aplicação da causa de diminuição prevista no § 4º do artigo 33 da Lei de Drogas; d) a mínima majoração em função da causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III, da mesma Lei; e) a consideração do tempo de prisão preventiva quando da fixação do regime de cumprimento de pena; e f) a possibilidade de recorrer em liberdade (fls. 144/147).

É o relatório.

Decido.

II – A presente ação penal é procedente.

A materialidade do delito restou devidamente comprovada nos autos por intermédio do Auto de Exibição e Apreensão de fls. 11 e do Laudo de Exame Químico-Toxicológico de fls. 76/78.

Quanto à autoria, em juízo, a ré disse que trazia o entorpecente consigo a mando de uma outra detenta, bem como que assim o fez como forma de quitar uma dívida e por temer que sua família fosse prejudicada em razão dela.

No mais, as agentes penitenciárias relataram em juízo que, na ocasião dos fatos, realizaram uma blitz de rotina na unidade prisional, ocasião em que algumas detentas foram aleatoriamente selecionadas para serem submetidas a scanner corporal. Afirmaram que, durante a averiguação, foi identificado algo de estranho no corpo da acusada, de modo que, ao ser indagada, ela retirou de sua cavidade vaginal um invólucro contendo maconha. Asseveraram que a acusada não trabalhava em serviço externo, bem como que não havia saído do presídio recentemente. Por fim, a reconheceram em audiência.

Primeiramente, verifico que as agentes penitenciárias foram coerentes e harmônicas ao descreverem as circunstâncias que levaram à localização do entorpecente com a acusada. Ainda, não foi trazida aos autos qualquer informação que levantasse dúvidas quanto à credibilidade de suas palavras, visto que não teriam motivos para incriminar indevidamente a ré.

Neste sentido é a jurisprudência do STJ: “Consolidou-se nesta Corte Superior de Justiça entendimento no sentido de que 'A prova oral produzida, consistente em declarações coesas dos agentes de segurança penitenciária se mostraram suficientes para a caracterização da falta como grave [...]. A Jurisprudência é pacífica no sentido de inexistir fundamento o questionamento, a priori, das declarações de servidores públicos, uma vez que suas palavras se revestem, até prova em contrário, de presunção de veracidade e de legitimidade, que é inerente aos atos administrativos em geral.'” (STJ – AgRg no HC 532071 / SP – Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA – Quinta Turma – j. 05/11/2019)

Ainda, observo que a alegação da acusada no sentido de que mantinha consigo o entorpecente a mando de uma outra detenta não encontra respaldo no conjunto probatório, sobretudo porque não trouxe aos autos qualquer elemento probatório nesse sentido.

Pelo contrário, consideradas as circunstâncias do fato, é evidente que o entorpecente pertencia à acusada e ela era a responsável por sua entrega ao consumo

de terceiras pessoas.

Além disso, embora tenha admitido que trazia o entorpecente consigo, a ré levantou hipótese exculpante no sentido de que o fazia sob o mando de uma outra detenta e com o fim de quitar uma dívida, o que impede que seja reconhecida a atenuante da confissão espontânea.

Neste sentido é o teor da Súmula nº 630 do STJ: "A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio."

No mais, é irrelevante que a acusada não tenha sido surpreendida enquanto entregava o entorpecente a terceiras pessoas.

Como se sabe, o tipo penal previsto no artigo 33 da Lei de Tóxicos é de conteúdo múltiplo ou variado, uma vez que a norma descreve diversas condutas alternativas. Ainda, por se tratar de um crime de mera conduta, sua consumação se faz com a prática de uma das condutas descritas no tipo. No caso em tela, a conduta realizada pela agente foi a de "trazer consigo".

Por fim, é certo que deve ser reconhecida a causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III, da Lei de Drogas, tendo em vista que a conduta se deu nas dependências de estabelecimento prisional.

Desta forma, diante das provas apuradas neste processo, a condenação da acusada é medida que se impõe.

Feita essa última observação, passo, agora, à dosagem da pena.

PENA. Atenta às circunstâncias e diretrizes traçadas pelos artigos 59 e 60 do Código Penal, fixo-lhe a pena segregativa de 05 (cinco) anos de reclusão e a pena pecuniária de 500 (quinhentos) dias-multa, calculado o seu valor unitário no mínimo legal, devidamente corrigidos. Tendo em vista a sua reincidência (certidão de fls. 57/58), AUMENTO ambas as penas de 1/6 (um sexto), o que dá 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pena pecuniária de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa. No mais, em razão da causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III, da Lei de Drogas, AUMENTO ambas as penas de 1/6 (um sexto), o que dá, como pena final, 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e a pena pecuniária de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa. Fixei o "quantum" unitário da pena pecuniária no mínimo legal em razão da modesta situação econômica da acusada, que em audiência se declarou empregada doméstica. Inviável a aplicação do artigo 33, § 4º, da Lei de Tóxicos, tendo em vista que a ré é reincidente e, ainda, incabível a substituição da pena corporal por restritiva de direitos, em razão do teor do artigo 44, incisos I e II, do Código Penal, uma vez que, além de reincidente, a pena é superior a 04 (quatro) anos. Pontuo que não merece prosperar o argumento defensivo de que o reconhecimento da reincidência, como circunstância agravante que é, obsta a sua apreciação como critério impeditivo à aplicação da causa de redução da pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas, tendo em vista a expressa vedação legal da concessão da benesse aos que não sejam primários nem tenham bons antecedentes. Neste sentido é a jurisprudência do STJ: "A utilização da reincidência como agravante genérica e com o objetivo de afastar a causa especial de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei n.º 11.343/2006 não configura bis in idem, conforme reiterada jurisprudência desta Corte, pois, desde que haja previsão legal específica, é possível a apreciação de um mesmo instituto jurídico em fases distintas da dosimetria da pena, conferindo-lhe efeitos diversos. Precedentes. A reincidência, específica ou não, impede a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, dado que necessário, dentre outros requisitos, seja o agente primário. Precedentes." (STJ – HC 391.985/SP – Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS – Quinta Turma – j. 27/06/2017) III – Posto isso, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal para CONDENAR a acusada LUANA DE OLIVEIRA ALVES, qualificada nos autos (RG n.º 41.723.325 – IIRGD – fls. 93/96), à pena segregativa de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e à pena pecuniária consistente no pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa calculados no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente por ocasião dos fatos, desde então corrigidos nos termos do artigo 49, § 2º, do Código Penal, por ter infringido o disposto no artigo 33, "caput", c.c.

artigo 40, inciso III, ambos da Lei n.º 11.343/06.

Reincidente, deverá iniciar o cumprimento da pena corporal no regime fechado (artigo 33, §2º, letra "b", c.c. o § 3º, deste mesmo artigo do Código Penal).

Deve-se observar, contudo, que cabe ao Juízo das Execuções a análise dos requisitos subjetivos e objetivos da acusada para a concessão de eventuais benefícios (artigo 33, §§ 2º e 3º do Código Penal e artigo 387, §2º, do Código de Processo Penal).

Presa por este processo, NÃO poderá recorrer desta sentença em liberdade, em especial para que se assegure a efetiva aplicação da Lei Penal.

Assim, recomende-se a ré na prisão em que se encontra.

Após o trânsito em julgado, lance-se o seu nome no livro "Rol dos Culpados".

Custas pela acusada (artigo 4º, § 9º, letra "a", da Lei n.º 11.608/03, de 29 de dezembro de 2003), ressalvado o disposto no artigo 12 da Lei n.º 1.060/50.

P. R. I. C.

Campinas, 09 de junho de 2022.

PATRÍCIA SUÁREZ PAE KIM

Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA